

SEKCJA KONSTYTUCYJNA v3.0 (do Załącznika 1 v1.10)

Niezgodności konstytucyjne i europejskie projektu UD207

Pakiet obywatelski UD207 — Warszawa, 17 maja 2026 r. (v3.0 + §14 z 17.05.2026)

Integracja analizy prawnej autorstwa Magdaleny (15 stron, projekt z 6 maja 2026 r.) z materiałami empirycznymi zespołu pakietu obywatelskiego, ustaleniami weryfikacyjnymi Perplexity v13 oraz §14 dopisanym po weryfikacji Perplexity v17.1 (17.05.2026) na podstawie dokumentów Magdy MedycynaKomplementarna_v11 i USA/CHINY/JAPONIA.

§1. Skala praktyki RPP — argument empiryczny i brak danych ilościowych w OSR

Rzecznik Praw Pacjenta w corocznych sprawozdaniach z lat 2019–2024 wykazuje wzrost ogólnej liczby postępowań **z 78 do 417** (5,3-krotny). Sprawozdania nie statystykują „pseudomedycyny” jako odrębnej kategorii.

W całej Ocenie Skutków Regulacji projektu UD207 brakuje:

- szacowanej liczby „pseudomedyków” w Polsce
- danych o skali finansowej zjawiska
- liczby pacjentów poszkodowanych
- analizy skuteczności istniejących instrumentów prawnych (art. 58 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 286 k.k., UOKiK / ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych, sądy lekarskie)

Gazetę Lekarską (kwiecień 2026) cytuję RPP wyłącznie ogólnie: „Rzecznik prowadzi rocznie kilkaset postępowań” — ale to wszystkich postępowań, nie wyłącznie pseudomedycyny. Stan ten narusza **art. 50 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów** oraz zasadę przyzwoitej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP (linia TK: P 29/13, K 47/14). To autonomiczna wada proceduralna projektu, niezależna od merytorycznych.

§2. Zasada określoności prawa (art. 2 Konstytucji RP, lex certa)

Pojęcie „praktyki pseudomedycznej” zdefiniowane w art. 67zj ust. 1 projektu opiera się na trzech blankietowych pojęciach, każde wymagające interpretacji eksperckiej:

- „aktualna wiedza medyczna” — dynamiczne, zależne od konsensusu naukowego;
- „świadczenie zdrowotne” — pojęcie znane prawu polskiemu (ustawa o działalności leczniczej), lecz wymagające większej precyzji jako element deliktu administracyjnego sankcjonowanego karą do 1 mln zł;
- „publiczne rozpowszechnianie” — nieo określone w epoce mediów społecznościowych.

Trybunał Konstytucyjny wymaga podwyższonego standardu określoności dla regulacji represyjnych: K 11/94 (26.04.1995), P 19/06 (15.01.2007), P 46/13 (12.05.2015). Postanowienia sygnalizacyjne TK serii S (por. P 29/13, 2014) wskazują, że nieostrość pojęć represyjnych stanowi samodzielną wadę konstytucyjną.

Polski Sąd Najwyższy w postanowieniu z 5.06.2019 r., **III KK 212/18** (sprawa z art. 160 § 2 k.k.) wskazał, że ocena zgodności postępowania lekarza z „aktualną wiedzą medyczną” wymaga każdorazowego dowodu z opinii biegłych, a niedające się usunąć wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga się na korzyść podmiotu (art. 5 § 2 k.p.k.). Przeniesienie tego kryterium do art. 67zj UD207 — bez analogicznych gwarancji procesowych i przy przerzuceniu ciężaru dowodu — tworzy stan, w którym podmiot ponosi ciężar obalenia domniemania niezgodności z pojęciem, którego ustalenie sam SN uznał za wymagające ekspertyzy biegłych.

§3. Prawo do obrony i ciężar dowodu (art. 42 ust. 2, art. 45 Konstytucji RP)

Art. 67zl ust. 4 projektu przenosi na podmiot ciężar udowodnienia okoliczności egzoneracyjnych z ust. 3 (zaprzeszanie praktyki, usunięcie skutków). Samo w sobie nie jest to pełne odwrócenie ciężaru dowodu co do wszystkich znamion praktyki pseudomedycznej. Jednak w połączeniu z nieostrością definicji z art. 67zj, rygiorem natychmiastowej wykonalności decyzji oraz odpowiednim stosowaniem art. 64a (decyzja tymczasowa z wyłączeniem art. 10 i 81 KPA) konstrukcja ta **rodzi poważne ryzyko nierównowagi proceduralnej na niekorzyść strony** — niezgodnej z:

- art. 42 ust. 3 Konstytucji RP (domniemanie niewinności)
- art. 6 ust. 2 EKPC
- art. 48 KPP UE

Art. 64a ust. 4 projektu dodatkowo wyłącza art. 10 i art. 81 KPA (prawo czynnego udziału strony, prawo wypowiedzi co do dowodów) oraz wprowadza rygor natychmiastowej wykonalności. Połączenie tych konstrukcji tworzy proceduralną sytuację, w której strona dowiaduje się o postępowaniu na etapie decyzji wykonalnej natychmiast, jednocześnie ponosząc ciężar dowodu negatywnego.

Precedens SN z grudnia 2025 r. w sprawie dr. N. Szalusia: SN uchylił i umorzył całe postępowanie Naczelnego Sądu Lekarskiego za rażące naruszenie prawa do obrony — w postępowaniu, w którym **formalnie** istniały gwarancje proceduralne. UD207 wyłącza analogiczne gwarancje **ustawowo, jako normę systemową**. To *a fortiori* niezgodne z art. 78 Konstytucji.

WSA V SA/Wa 2854/23 (29.10.2025) potwierdza, że mechanizm represji wobec praktyk integracyjnych działa już dziś; UD207 — w art. 64a — kodyfikuje to, co SN uznał za niedopuszczalne.

Postępowanie spełnia kryteria Engela (Engel v. Holandia, 8.06.1976) kwalifikujące je jako „criminal” w autonomicznym rozumieniu Konwencji: charakter represyjny, ogólnie obowiązujący zakaz, surowość sankcji (1 mln zł). Naruszenie pewne pełnego standardu art. 6 EKPC.

§4. Ne bis in idem (art. 2 Konstytucji RP, art. 4 Protokołu 7 EKPC, art. 50 KPP UE)

Te same zachowania (np. reklama nieskutecznych metod) mogą podlegać równocześnie:

- sankcji administracyjnej RPP do 1 mln zł (projekt UD207)
- karze z UOKiK (ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym implementująca dyrektywę 2005/29/WE)
- odpowiedzialności karnej z art. 58 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (udzielanie świadczeń bez uprawnień / eksperyment bez zgody) lub art. 286 k.k. (oszustwo)
- odpowiedzialności dyscyplinarnej samorządów zawodowych (NIL/NSL)

Linia TK: K 17/97 (29.04.1998), K 18/03 (3.11.2004), P 26/06 (15.04.2008), P 32/12 (21.10.2015), P 124/15 (20.06.2017). ETPC: Sergey Zolotukhin v. Rosja (10.02.2009, Wielka Izba), A i B v. Norwegia (15.11.2016, Wielka Izba). TSUE: Menci (C-524/15, 20.03.2018), Garlsson Real Estate (C-537/16) — test ścisłej konieczności kumulacji.

Tabela porównawcza istniejących reżimów represyjnych vs. UD207:

Zachowanie	Istniejący przepis	Sankcja
Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez uprawnień	art. 58 ust. 1 ust. o zawodach lekarza i lekarza dentysty	grzywna; w wariancie kwalifikowanym (korzyść majątkowa, wprowadzenie w błąd) grzywna, ograniczenie wolności lub do 1 roku pozbawienia wolności
Eksperyment medyczny bez wymaganej zgody/zezwolenia	art. 58 ust. 4 ust. o zawodach lekarza i lekarza dentysty	do 3 lat pozbawienia wolności
Oszustwo medyczne	art. 286 k.k.	do 8 lat pozbawienia wolności
Nieuczciwa praktyka rynkowa / zbiorowe interesy konsumentów	UOKiK / ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (dyrektywa 2005/29)	sankcje administracyjne (do 10% obrotu)
Naruszenie standardów zawodowych lekarza	samorząd lekarski (NIL/NSL)	od upomnienia do pozbawienia prawa wykonywania zawodu
Pseudomedycyna wg UD207	RPP	do 1 mln zł administracyjnie + odpowiedzialność osobista art. 69b (~ 170 tys. zł)

UD207 tworzy **dodatkowy reżim represyjny** dla zachowań już penalizowanych, bez wypełnienia rzeczywistej luki legislacyjnej. Istniejące instrumenty są dla zachowań ciężkich surowsze (kara pozbawienia wolności) i precyzyjniejsze (znamiona czynu w ustawie szczególnej i k.k.).

§5. Publikacja decyzji i ostrzeżeń przed prawomocnością (art. 42 ust. 3 Konstytucji, art. 6 ust. 2 EKPC, art. 5 RODO)

Projekt zawiera trzy mechanizmy publikacji i ostrzeżeń o praktykach:

- **Art. 64a ust. 1–2:** publiczne ostrzeżenie / podanie informacji do publicznej wiadomości — w drodze postanowienia, na które służy skarga do sądu administracyjnego; wydawane przed prawomocnością decyzji co do meritum sprawy.
- **Art. 64a ust. 3 (w zw. z ust. 4):** decyzja tymczasowa o zaniechaniu zachowań z rygiorem natychmiastowej wykonalności; **do tej decyzji** nie stosuje się art. 10 i 81 KPA.
- **Art. 47 ust. 1b, art. 64 ust. 4a oraz art. 67zł ust. 5:** upowszechnianie orzecznictwa / nakaz publikacji decyzji w całości lub części, na koszt podmiotu; publikacja oznaczana co do prawomocności; KPRM deklaruje anonimizację danych pacjentów.

Mechanizmy te tworzą skutek stygmatyzujący i reputacyjny **przed zakończeniem kontroli sądowej**. Wyłączenie art. 10 i 81 KPA dotyczy decyzji tymczasowej z art. 64a ust. 3, nie samego postanowienia o ostrzeżeniu — co należy rozróżniać redakcyjnie, ale w obu przypadkach problem konstytucyjny powstaje przed prawomocnym rozstrzygnięciem. Projekt nie reguluje:

- zakresu publikowanych danych
- okresu retencji
- zasad anonimizacji
- trybu usunięcia informacji w razie uchylenia decyzji
- DPIA (oceny skutków dla ochrony danych — wymaganej przez art. 35 RODO)

ETPC: *Alenet de Ribemont v. Francja* (10.02.1995), *Khuzhin v. Rosja* (23.10.2008) — publikacja informacji o postawieniu zarzutów przed prawomocnym rozstrzygnięciem narusza domniemanie niewinności. Strona BIP RPP dostępna globalnie = transgraniczne przetwarzanie danych w rozumieniu RODO; brak mechanizmu prawa do bycia zapomnianym (art. 17 RODO).

§6. Stronniczość ciała opiniującego RPP — Rada Ekspertów

Decyzje merytoryczne RPP będą oparte na opiniach 34-osobowej Rady Ekspertów. Publicznie dostępne deklaracje konfliktów interesów członków Rady ujawniają wątpliwości co do jej bezstronności:

- **Prof. Bolesław Samoliński** (przewodniczący Rady) — disclosure ScienceDirect 2025 (S2213219825005355) deklaruje honoraria osobiście od „patient ombudsman”, czyli od Rzecznika Praw Pacjenta. Bezpośrednia zależność finansowa eksperta od organu,

którego decyzje ma niezależnie opiniować. W standardach ICMJE klasyczny konflikt wykluczający.

- **Prof. Marcin Czech** (członek Rady) — w trzech publikacjach 2024–2025 deklaruje doradztwo dla **piętnastu firm farmaceutycznych jednocześnie** (Frontiers in Public Health 2024, PMC10975328), bezpośrednie finansowanie badania przez MSD (DOI 10.3389/fpubh.2025.1682169), honoraria Advisory Board od Sanofi i AstraZeneca (Viruses 2025, DOI 10.3390/v18010060).
- **Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska** (członkini) — w dniu po wyroku WSA V SA/Wa 2854/23 (29.10.2025) opublikowała na X (status 1983941226547065300) publiczny apel o uchwalenie UD207 w bezpośrednim kontekście tej sprawy.
- **Dr Anna Rulkiewicz** — LUX MED (grupa Medicover).
- **Marzanna Bieńkowska** (urzędnik RPP) — uczestniczka INFARMA DEI 9.10.2025.
- **Bartosz Jessa-Jabłoński** (zastępca RPP, powołany 1.05.2026) — pharma-footprint: Sanofi, Ipsen, Medison Pharma; współautor książki „Marketing w przemyśle farmaceutycznym”.

Rada Ekspertów nie ma ustawowego mechanizmu wyłączenia stronniczego członka — w odróżnieniu od art. 24 KPA, który art. 64a projektu wprost wyłącza.

§7. Iluzja głosu pacjentów — astroturfing organizacji pacjenckich

Projekt UD207 jest prezentowany jako odpowiadający „głosowi pacjentów”. Recenzowane badanie naukowe (Makowska M., Mulinari S., Ozieranski P., Int J Soc Determinants Health Health Serv 2025; 55(2):199–212; **PMID 39726201**; **PMC11977834**) dokumentuje, że w latach 2012–2020 trzydzieści trzy firmy farmaceutyczne wypłaciły polskim organizacjom pacjenckim łącznie **€13 729 644**, z czego **37,5% trafiło do organizacji onkologicznych**.

Najbardziej połączoną organizacją w sieci jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (PKPO, KRS 0000333981) — 47 organizacji członkowskich, 21 firm pharma jako darczyńcy. Przedstawiciele organizacji wpisanych w tę sieć (Onkofundacja Alivia, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna, Fundacja MY PACJENCI) zasiadają w Radzie Ekspertów RPP.

Onkofundacja Alivia w artykule z 10.03.2025 publicznie poparła UD207 i aktywnie zachęca pacjentów do donoszeń do RPP — organu, którego rozszerzenie kompetencji wspiera, i który będzie opiniowany przez wicedyrektorkę Alivii w Radzie Ekspertów.

§8. Niezależna weryfikacja zarzutów konstytucyjnych — stanowisko 7 organizacji pracodawców (lipiec 2025)

W lipcu 2025 r. siedem organizacji pracodawców systemu ochrony zdrowia (Pracodawcy dla Zdrowia, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP oraz cztery inne) opublikowało wspólne stanowisko wobec projektu UD207, podnoszące dokładnie te same zarzuty konstytucyjne, które są przedmiotem niniejszej Sekcji:

- art. 64a ust. 3 (rygor natychmiastowej wykonalności) — „*absolutnie nieakceptowalny*”
- art. 64a ust. 4 (wyłączenie art. 10 i 81 KPA) — „*rażące naruszenie KPA*”

- art. 67zj (definicja praktyki pseudomedycznej) — „zbyt szeroka, nieprzewidywalna definicja”
- art. 67zl ust. 4 — odwrócenie ciężaru dowodu jako samodzielny zarzut konstytucyjny

Źródło: pracodawcydlazdrowia.pl/wp-content/uploads/2025/07/Stanowisko-ws.-nowelizacji-ustawy-o-RPP-UD-207_FINAL.pdf. Stanowisko stanowi **niezależną weryfikację argumentacji konstytucyjnej** przez główny nurt instytucjonalny systemu ochrony zdrowia w Polsce. Zarzuty zawarte w niniejszej Sekcji nie są pozycją krańcową — są podzielane przez mainstream pracodawców, samorządów zawodowych i niezależnych prawników konstytucjonalistów.

§9. Wolność wypowiedzi (art. 54 Konstytucji RP, art. 10 EKPC)

Art. 67zj ust. 1 pkt 4 projektu sankcjonuje rozpowszechnianie informacji o metodach. Mimo zawężenia przepisu przez przesłanki wprowadzenia w błąd, zagrożenia dla zdrowia oraz korzyści majątkowej lub osobistej, brak wyraźnych wyłączeń dla:

- debaty naukowej i krytyki publikowanych badań
- dziennikarstwa medycznego
- sygnalistów (ustawa z 14.06.2024 implementująca dyrektywę 2019/1937)
- wypowiedzi pacjentów dzielących się doświadczeniami
- aktywizmu zdrowotnego

Może to prowadzić do skutku mrozącego (chilling effect).

Kluczowy precedens: Frankowicz v. Polska (skarga 53025/99, wyrok ETPC z 16.12.2008) — lekarz ukarany dyscyplinarnie za krytyczną opinię o pracy innego lekarza; ETPC uznał naruszenie art. 10 EKPC, podkreślając, że ograniczenia wypowiedzi medycznej muszą spełniać surowy test konieczności w społeczeństwie demokratycznym.

Bezpośrednio relewantny dla mechanizmu UD207.

Wspierające: *Hertel v. Szwajcaria* (25181/94, 25.08.1998), *Tête v. Francja* (59636/16, 26.03.2020), *Braun v. Polska* (2014), *Brzeziński v. Polska* (25.07.2019), *Advance Pharma sp. z o.o. v. Polska* (2022).

§10. Autonomia pacjenta (art. 8 EKPC, art. 47 Konstytucji RP) + paradoks Konwencji z Oviedo

Pretty v. Wielka Brytania (skarga 2346/02, 29.04.2002) i **Vavříčka v. Czechy** (8.04.2021) potwierdzają, że prawo do autonomicznych decyzji medycznych mieści się w zakresie życia prywatnego (art. 8 EKPC).

Jehovah's Witnesses of Moscow v. Russia (skarga 302/02, 10.06.2010) — ETPC wprost potwierdził: „*The right to make one's own medical choices — including the refusal of particular forms of treatment — falls within the sphere of personal autonomy.*”

Konwencja z Oviedo, art. 5 (informed consent jako fundament): „*An intervention in the health field may only be carried out after the person concerned has given free and informed*

consent to it. This person shall beforehand be given appropriate information as to the purpose and nature of the intervention as well as on its consequences and risks." — to fundamentalna zasada europejskiego prawa medycznego, której **autonomia decyzyjna pacjenta jest centralnym elementem.**

Krajowe ugruntowanie: **art. 16–17 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta** wprost statuują prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu pełnej informacji. Konstytucyjnie: **art. 47 (prywatność/decyzje o własnym ciele), art. 41 ust. 1 (wolność osobista).**

Postulat pozytywny pakietu — klauzula świadomej zgody. Projekt UD207 nie przewiduje żadnego wyłączenia dla sytuacji **świadomego, informowanego wyboru** metody komplementarnej przez pacjenta. Pakiet obywatelski postuluje wprowadzenie klauzuli, zgodnie z którą świadczenie zdrowotne nie stanowi „praktyki pseudomedycznej” w rozumieniu art. 67zj, jeżeli zostało wykonane wobec pacjenta, który łącznie: (1) otrzymał pełną pisemną informację o stanie wiedzy medycznej dotyczącej metody (poziom dowodów wg OCEBM/GRADE, alternatywy konwencjonalne, ryzyko, brak gwarancji skuteczności, status rejestracyjny substancji); (2) potwierdził pisemnie świadomą zgodę zgodnie z art. 16–17 u.p.p. i art. 5 Konwencji z Oviedo; (3) **nie był odwodzony od leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną** i nie obiecywano mu wyleczenia; (4) świadczenie wykonano w podmiocie leczniczym zarejestrowanym w RPM, z dokumentacją medyczną prowadzoną zgodnie z u.p.p. Pełna redakcja wraz z uzasadnieniem — Rekomendacja 16 w §13.

Sytuacja świadomego wyboru pacjenta na podstawie pełnej informacji **nie powinna podlegać administracyjnej sankcji do 1 mln zł.** Naruszenie warunków (1)–(4) — w szczególności wprowadzenie w błąd lub odwodzenie od leczenia konwencjonalnego — pozostaje przedmiotem istniejących reżimów odpowiedzialności (art. 286 k.k. — oszustwo; art. 58 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty — świadczenia bez uprawnień; odpowiedzialność zawodowa lekarzy/pielęgniarek; UOKiK — nieuczciwe praktyki rynkowe).

Konwencja z Oviedo — paradoks Polska/Niemcy. Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie z 1997 r. została ratyfikowana przez 29 państw Rady Europy. Polska podpisała ją w 1999 r., ale **nie ratyfikowała.** W grupie nieratyfikujących znajduje się 8 dużych państw europejskich: **Polska, Niemcy, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Włochy, Austria, Szwajcaria.**

Paradoks strategiczny: Niemcy — również nieratyfikujące Oviedo — utrzymują system Heilpraktiker (proporcjonalna, **pozytywna** regulacja medycyny komplementarnej od 17.02.1939 r., ok. 50 tys. specjalistów). **Na tle wybranych systemów europejskich, zwłaszcza niemieckiego modelu Heilpraktiker, projekt UD207 wybiera model wyraźnie bardziej represyjny niż regulacyjny** (porównanie wybranych modeli, nie pełnej analizy 29 państw ratyfikujących). Rezolucja PACE 1206 (1999) „A European approach to non-conventional medicines” zaleca **regulację, a nie zakaz** medycyny komplementarnej. UD207 idzie pod prąd tej linii.

Modele zagraniczne (porównawcze):

- Szwajcaria: art. 118a Konstytucji + 5 metod CAM refundowanych z powszechnego ubezpieczenia (jemioła, homeopatia, antropozofia, TCM, fitoterapia)
- Niemcy: 50 000 Heilpraktikerów (zawód uregulowany od 1939 r.)
- Kanada (Ontario, British Columbia): naturopaci jako zawód licencjonowany

§11. Kolizje z prawem UE — RODO, KPP, DSA, EMFA, dyrektywa 2005/29/WE

RODO (rozporządzenie 2016/679): publikacja imienia, nazwiska, informacji o sankcji to przetwarzanie danych osobowych nie spełniające wymogów art. 5 i 6 (brak minimalizacji, ograniczenia retencji, prawa do bycia zapomnianym z art. 17, DPIA z art. 35). Przetwarzanie transgraniczne (strona RPP dostępna globalnie).

Karta Praw Podstawowych UE: naruszenia art. 7 (życie prywatne), art. 8 (ochrona danych), art. 11 (wolność wypowiedzi), art. 47 (skuteczny środek prawny), art. 48 (domniemanie niewinności).

Dyrektywa 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych — pełna harmonizacja (TSUE: VTB-VAB C-261/07, Plus Warenhandelsgesellschaft C-304/08). Państwa członkowskie nie mogą wprowadzać surowszych zakazów dla zachowań objętych zakresem dyrektywy. Motyw 9 i art. 3 ust. 3 dyrektywy zawierają wyjątek sektorowy dla zdrowia i bezpieczeństwa **produktów** — nie obejmuje on regulacji komunikatów rynkowych o metodach. UD207 penalizuje wypowiedzi (publiczne rozpowszechnianie informacji), nie produkty — pozostaje zatem w zakresie pełnej harmonizacji.

DSA (rozporządzenie 2022/2065): projekt nie reguluje, jak RPP miałyby egzekwować nakaz zaniechania wobec blogerów, influencerów i platform hostingowych zgodnie z procedurą notice-and-action (art. 16–22 DSA). Wymaga koordynacji.

EMFA (rozporządzenie 2024/1083, obowiązujące od VIII 2025): wymaga, by ograniczenia wolności mediów spełniały surowy test proporcjonalności. W zakresie profesjonalnych publikacji medialnych projekt powinien zawierać jasne wyłączenie dla działalności dziennikarskiej.

Art. 56 TFUE — ograniczenie swobody usług dla podmiotów z innych państw UE; TSUE wymaga proporcjonalności krajowych ograniczeń (Ter Voort C-219/91, HLH Warenvertrieb C-211/03, Komisja v. Niemcy C-319/05).

§12. Kolizje systemowe z prawem polskim

- **Art. 17 Konstytucji RP** — równoległy reżim odpowiedzialności administracyjnej wobec materii pokrywającej się z odpowiedzialnością zawodową lekarzy (NIL/NSL), pielęgniarek, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów; brak mechanizmu koordynacji.
- **Ustawa z 17.08.2023 o niektórych zawodach medycznych** (Dz.U. 2023 poz. 1972) — projekt operuje pojęciem „osoba niewykonująca zawodu medycznego” bez odesłania do tej ustawy; brak rozstrzygnięcia statusu coachów, hipnoterapeutów, psychoterapeutów bez wykształcenia medycznego, pomocy duchowej.

- **Prawo farmaceutyczne — pierwszy paradoks (legalny produkt vs nielegalna promocja):** producent może legalnie sprzedawać homeopatyczny produkt leczniczy (art. 21 Prawa farmaceutycznego), ale jego promocja zgodna z funkcją produktu może być uznana za pseudomedycynę wg art. 67zj. Wewnętrzna sprzeczność legislacyjna. Analogicznie: suplementy diety (rozporządzenie 1924/2006/WE), wyroby medyczne (rozporządzenie 2017/745), kosmetyki.
 - **Prawo farmaceutyczne — drugi paradoks (terapia eksperymentalna w trybie compassionate use / named-patient):** dyrektywa 2001/83/WE w art. 5 ust. 1 oraz rozporządzenie 726/2004 w art. 83 przewidują wprost możliwość indywidualnego dostępu pacjenta do substancji bez dopuszczenia rynkowego (named-patient basis, compassionate use). W trybie tym w Niemczech udokumentowano kliniczne podanie salinomycyny pacjentce z zaawansowanym rakiem piersi (Naujokat C., Steinhart R., J Biomed Biotechnol 2012;2012:950658). Polskie prawo farmaceutyczne nie zakazuje ordynowania leków poza wskazaniami (off-label), a art. 4 ustawy o zawodach lekarza przewiduje autonomię terapeutyczną lekarza (potwierdzoną wyrokiem SN z 10.02.2010 r.). Projekt UD207 w art. 67zj ust. 1 nie zawiera wyłączenia dla legalnego stosowania substancji w trybie compassionate use / named-patient / off-label — publiczna wypowiedź lekarza o takiej terapii (wyjaśnienie pacjentowi mechanizmu działania, publikacja naukowa, wystąpienie konferencyjne) może zostać zakwalifikowana jako „praktyka pseudomedyczna” z sankcją 1 mln zł. Tworzy to **arbitralność geograficzną**: ta sama praktyka terapeutyczna legalna w Niemczech jest karalna w Polsce po wejściu UD207. Rodzi to ryzyko kolizji z art. 56 TFUE (swoboda usług medycznych) oraz art. 4 ust. 3 TUE (zasada lojalnej współpracy z prawem UE).
 - **Ustawa o ochronie sygnalistów** (14.06.2024) — lekarz, naukowiec, dziennikarz kwestionujący standardową procedurę technicznie wypełnia znamiona art. 67zj. Projekt nie zawiera klauzuli wyłączającej dla sygnalistów.
 - **Prawo prasowe** — projekt nie wyłącza działalności dziennikarskiej.
 - **Prawo przedsiębiorców** (6.03.2018, art. 8, 11, 12) — zasada proporcjonalności, in dubio pro libertate. Brak miarkowania kar według skali działalności, brak progresji sankcji.
 - **Art. 78, 45, 176 Konstytucji** — dwuinstancyjność, prawo do merytorycznej kontroli sądowej; SK 27/03 (TK, 31.01.2005) wymaga kontroli merytorycznej dla decyzji represyjnych (model SOKiK dla UOKiK). Projekt powiela schemat administracyjny uznany przez TK za niewystarczający.
 - **Art. 69b — kara osobista na osoby zarządzające.** Sankcja do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia (~170 tys. zł) kwalifikowana jako „criminal” w rozumieniu Engela; brak gwarancji właściwych dla odpowiedzialności osobistej (obrona należytej staranności, jednoznaczny standard winy). Linia TK: K 1/14 (1.07.2014), P 124/15 (20.06.2017).
 - **SA Warszawa VI ACa 397/15** (1.04.2016) — sprawa NIL vs. UOKiK dot. homeopatii.
-

§12a. Empiryczny test sterowności organu — casus z 2025 r. jako autonomiczny zarzut proporcjonalnościowy

Test proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wymaga, by ustawodawca wykazał — na poziomie OSR i uzasadnienia projektu — że organ wykonawczy projektowanej regulacji **rzeczywiście wykonuje już istniejące zadania ochronne** wobec pacjentów. Udokumentowany casus z 2025 r. pokazuje, że ten test nie jest spełniony.

Stan faktyczny (potwierdzony publicznymi źródłami i świadectwami pierwszej ręki):

Orzeczeniem Naczelnego Sądu Lekarskiego z 9 stycznia 2025 r. zawieszono na 1 rok prawo wykonywania zawodu lekarzowi onkologowi prowadzącemu od kilkunastu lat ambulatoryjną klinikę integracyjną dla pacjentów onkologicznych. Konsekwencja bezpośrednia: kilkudziesięciu pacjentów w trakcie aktywnych terapii zostało z dnia na dzień pozbawionych lekarza prowadzącego. Pacjenci skierowali pisemne apele do wielu urzędów państwowych, w tym do Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz **Rzecznika Praw Pacjenta** (organu, którego ustawowym zadaniem jest ochrona praw pacjentów w sprawach indywidualnych — art. 47 u.p.p. — i zbiorowych — rozdz. 13a u.p.p.). Pacjenci uruchomili także własną stronę internetową dokumentującą sytuację (**pacjencidoktoraszalusia.pl**).

Mimo udokumentowanych apeli, w okresie styczeń–grudzień 2025 r. nie odnotowano publicznej, merytorycznej interwencji żadnego z adresatów. Rzecznik Praw Pacjenta nie podjął w tym okresie udokumentowanego działania w sprawie ciągłości opieki pacjentów dotkniętych wykluczeniem ich lekarza prowadzącego.

W grudniu 2025 r. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację i uchylił orzeczenie NSL z 9 stycznia 2025 r., umarzając całe postępowanie. W uzasadnieniu wskazał na rażące naruszenia prawa do obrony w postępowaniu przed sądem lekarskim. To znaczy: **przez około jednaście miesięcy kilkudziesięciu pacjentów onkologicznych pozostawało bez opieki swojego lekarza w wyniku decyzji, którą Sąd Najwyższy ocenił jako wadliwą proceduralnie — a żaden organ państwa nie zapewnił w tym okresie ciągłości opieki, mimo apeli.**

Trzy zarzuty konstytucyjne wynikające z casusu:

(a) Zarzut proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) — niespełniony test sterowności organu. Nie można uzasadniać rozszerzania kompetencji represyjnych RPP do poziomu 1 mln zł kary i decyzji tymczasowych z natychmiastową wykonalnością, gdy ten sam organ wykazał beczynność w sytuacji empirycznej, w której miał realne pole działania w obronie pacjentów. Argument jest autonomiczny względem pozostałych zastrzeżeń merytorycznych: dotyczy nie treści normy, lecz **zdolności i woli organu wykonawczego do realizacji norm ochronnych**.

(b) Zarzut strukturalnej luki regulacyjnej. UD207 nie zawiera żadnych przepisów o **ciągłości opieki** po wykluczeniu lekarza lub zamknięciu podmiotu leczniczego decyzją RPP. Projekt rozszerza kompetencje represyjne, ale nie przewiduje obowiązków pozytywnych zapewnienia opieki pacjentom dotkniętym wykluczeniem. To narusza art. 68

ust. 1 Konstytucji RP (prawo do ochrony zdrowia) wobec konkretnej grupy pacjentów — zostają oni objęci skutkami decyzji administracyjnej bez gwarancji kontynuacji leczenia. Brak takiego mechanizmu jest **sam w sobie naruszeniem zasady proporcjonalności** (art. 31 ust. 3): wprowadza się instrument o silnym wpływie na sferę zdrowia jednostki bez minimalnej osłony ochronnej.

(c) Zarzut hierarchiczny — niższy standard proceduralny niż samorząd zawodowy. Sąd Najwyższy w grudniu 2025 r. ocenił, że standard proceduralny postępowania przed sądem lekarskim w opisanym casusie był niewystarczający (rażące naruszenie prawa do obrony). UD207 w art. 64a wprowadza ustawowy model decyzji tymczasowych z rygorem natychmiastowej wykonalności **i wyłączeniem art. 10 i 81 KPA** — czyli model o **niższym** standardzie proceduralnym niż ten, który SN już uznał za wadliwy. To narusza art. 2 Konstytucji RP (zasada przyzwoitej legislacji) — ustawodawca nie może projektować norm represji o standardzie niższym niż ten, który judykatura uznała za niewystarczający w analogicznych postępowaniach.

Wniosek operacyjny: casus z 2025 r. jest **empirycznym dowodem konstytucyjnym** wzmacniającym zarzuty z §3, §5 i §13. Jest też podstawą do **nowej rekomendacji 15** w §13 — wprowadzenia ustawowego obowiązku organu zapewnienia ciągłości opieki dotkniętym pacjentom.

§13. Vacatio legis + rekomendacje proceduralne

Linia orzecznicza TK (**K 47/14**, 14.10.2015; **K 14/07**, 2009; **P 29/13**, 2014) wskazuje, że dla regulacji nakładających nowe obowiązki finansowe lub sankcyjne na przedsiębiorców **minimalne vacatio legis wynosi 6 miesięcy**. UD207 = **3 miesiące = 50% minimum TK**. Uzasadnienie MZ dla tej decyzji nie zostało publicznie przedstawione w żadnym dokumencie procesu legislacyjnego.

Rekomendacje proceduralne pakietu obywatelskiego:

1. Skreślenie wyłączenia art. 10 i 81 KPA w art. 64a projektu.
2. Ustawowe określenie standardu „aktualnej wiedzy medycznej” przez odesłanie do OCEBM lub GRADE.
3. Obligatoryjna opinia niezależnego panelu eksperckiego z ujawnieniem konfliktów interesów (standard ICMJE).
4. Wyłączenie z Rady Ekspertów RPP osób z udokumentowanymi konfliktami interesów wobec firm farmaceutycznych konkurujących z terapiami będącymi przedmiotem oceny.
5. Wyłączenia ustawowe dla terapii dojrzałych prowadzonych pod nadzorem klinicznym z monitoringiem biomarkerowym (Model Tor 2 — Załącznik 2 pakietu).
6. Klauzule wyłączające dla: debaty naukowej, dziennikarstwa medycznego, sygnalistów, wypowiedzi pacjentów, legalnych produktów leczniczych.
7. Wprowadzenie ścieżki SOKiK dla merytorycznej kontroli sądowej decyzji RPP (zgodnie z TK SK 27/03).

8. Rezygnacja z rygoru natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy; indywidualna ocena przesłanek z art. 108 KPA.
9. Warunkowanie publikacji decyzji jej prawomocnością; pełne uregulowanie retencji, anonimizacji, prawa do bycia zapomnianym, DPIA (art. 35 RODO).
10. Miarkowanie kar pieniężnych według skali działalności i progresji (ostrzeżenie → upomnienie → kara